

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 2388/2537	พนักงานอัยการ จังหวัด ชัยภูมิ	โจทก์
	โจทก์ร่วม	โจทก์
	นาย ทองคำ เหล่าฤทธิ์	โจทก์
	นาง บุญ สม ถนอมศ รี กับพวก	จำเลย

ป.อ. มาตรา 68, มาตรา 69

การที่จำเลยที่ 1 ถูกโจทก์ร่วมพุดจาหมิ่นประมาทว่าเที่ยวชอบเล่นซู้แล้วรังแก และทำร้าย โดยจำเลยที่ 1 เป็นหญิง ส่วนโจทก์ร่วมเป็นชายมีรูปร่างใหญ่กว่าจำเลยที่ 1 มาก ไม่มีหนทางที่จะต่อสู้ได้จำเลยที่ 1 จึงใช้มีดซึ่งอยู่ในถุงย่ามที่สะพายติดตัวมา แทะโจทก์ร่วมเพื่อมิให้โจทก์ร่วมทำร้ายจำเลยที่ 1 ถือได้ว่าเป็นการกระทำเพื่อ ป้องกันสิทธิของตนให้พ้นภัยอันตรายซึ่งเกิดจากการที่ถูกโจทก์ร่วมประทุษร้ายอัน ละเมิดต่อกฎหมายและเป็นภัยอันตรายที่ใกล้จะถึง แต่การที่จำเลยที่ 1 ใช้มีดทะ โททก์ร่วมถึง 3 ครั้ง ตรงอวัยวะที่สำคัญของร่างกาย จึงเป็นการกระทำที่เกินสมควร แก่เหตุ จำเลยที่ 1 ย่อมมีความผิดฐานพยายามฆ่าโจทก์ร่วมโดยป้องกันสิทธิของตน เกินสมควรแก่เหตุตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 288 ประกอบด้วย มาตรา 80 และมาตรา 69 ส่วนจำเลยที่ 2 ซึ่งเข้าไปช่วยเหลือจำเลยที่ 1 ในขณะที่โจทก์ร่วม กำลังทำร้ายจำเลยที่ 1 โดยจำเลยที่ 2 หยิบไม้ฟืนที่เป็นเชื้อเพลิงใช้ทำขนมซึ่งวางอยู่ ใกล้ตัวดีโจทก์ร่วมไปเพียงครั้งเดียวและไม่เลือกว่าที่ส่วนไหนของร่างกายเพื่อ ป้องกันมิให้โจทก์ร่วมทำร้ายจำเลยที่ 1 เมื่อดีแล้วก็โยนไม้ทิ้งและนั่งขายขนมต่อถือ ได้ว่าจำเลยที่ 2 กระทำไปโดยฉับพลันทันทีเพื่อป้องกันจำเลยที่ 1 ให้พ้นภัยอันตรายซึ่ง

เกิดจากการประทุรร้ายอันละเมิดต่อกฎหมายและเป็นภัยอันตรายที่ใกล้จะถึง ย่อมถือได้ว่าเป็นการกระทำป้องกันพอสมควรแก่เหตุ จำเลยที่ 2 จึงไม่มีความผิด

โจทก์ฟ้องขอให้ลงโทษจำเลยทั้งสองตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 80, 83, 288, 33 ริบผิดและไม้พินของกลาง

จำเลยที่ 1 และที่ 2 ให้การต่อสู้อ้างเหตุป้องกัน

ระหว่างพิจารณา นายทองคำ เหล่าฤทธิ์ ผู้เสียหายยื่นคำร้องขอเข้าร่วมเป็นโจทก์ ศาลชั้นต้นอนุญาต

ศาลชั้นต้นพิพากษาว่า จำเลยที่ 1 มีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 288, 80 ประกอบมาตรา 69 ให้จำคุก 2 ปี คำเบิกความของจำเลยที่ 1 เป็นประโยชน์แก่การพิจารณาอยู่บ้าง นับเป็นเหตุบรรเทาโทษตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 78 ลดโทษให้หนึ่งในสาม คงเหลือโทษจำคุกจำเลยที่ 1 ไว้ 1 ปี 4 เดือน มีดของกลางริบ ส่วนไม้พินของกลางไม่ใช่ทรัพย์สินที่ใช้ในการกระทำผิดให้คืนแก่จำเลยที่ 2 ไป ให้ยกฟ้องจำเลยที่ 2

โจทก์ร่วมและจำเลยที่ 1 อุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์ภาค 1 พิจารณาแก้เป็นว่า จำเลยทั้งสองมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 288, 80, 83 ลงโทษจำคุกคนละ 15 ปีคำให้การของจำเลยทั้งสองเป็นประโยชน์แก่การพิจารณาอยู่บ้างนับเป็นเหตุบรรเทาโทษตามประมวล

กฎหมายอาญา มาตรา 78 ลดโทษให้คนละหนึ่งในสาม คงลงโทษจำคุกจำเลยทั้งสอง คนละ 10 ปี ไร้ไม้พินของกลาง นอกจากนี้ก็แก้คงให้เป็นไปตามคำพิพากษาศาลชั้นต้น

จำเลยทั้งสองฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "พิเคราะห์แล้ว ข้อเท็จจริงในเบื้องต้นรับฟังยุติได้ว่า โจทก์ ร่วมกับจำเลยที่ 1 เป็นสามีภรรยากันแต่หย่าขาดจากกันแล้ว จำเลยที่ 2 เป็นพี่สาว ของจำเลยที่ 1 ตามวันเวลาและสถานที่เกิดเหตุตามฟ้อง จำเลยที่ 1 ใช้มีดแทงและ จำเลยที่ 2 ใช้ไม้พินตีโจทก์ร่วมได้รับอันตรายสาหัส มีบาดแผลที่หน้าอก หน้าท้อง ด้านข้างลำตัวและที่ศีรษะ ปรากฏตามผลการตรวจชันสูตรบาดแผลของแพทย์ เอกสารหมาย จ.2 มีปัญหาตามฎีกาของจำเลยทั้งสองว่า การกระทำของจำเลยทั้งสอง เป็นการป้องกันโดยชอบด้วยกฎหมายหรือไม่ ข้อเท็จจริงจึงน่าเชื่อว่า ก่อนที่ จำเลยที่ 1 จะใช้มีดแทงโจทก์ร่วมนั้นจำเลยที่ 1 ถูกโจทก์ร่วมพุดจาหมิ่นประมาท รังแกและทำร้าย จำเลยที่ 1 เป็นผู้หญิงสูงเพียง 150 เซนติเมตร ส่วนโจทก์ร่วมสูง 170 เซนติเมตรหนัก 62 กิโลกรัม ใหญ่กว่าจำเลยที่ 1 มาก ไม่มีหนทางที่จะต่อสู้กับ โจทก์ร่วมได้เลย การที่จำเลยที่ 1 ใช้มีดซึ่งอยู่ในถุงย่ามที่สะพายติดตัวมาแทงโจทก์ ร่วมเพื่อมิให้โจทก์ร่วมทำร้ายจำเลยที่ 1 จึงถือได้ว่าเป็นการกระทำเพื่อป้องกันสิทธิ ของตนให้พ้นภัยอันตรายซึ่งเกิดจากการที่ถูกโจทก์ร่วมประทุษร้ายอันละเมิดต่อ กฎหมายและเป็นภัยอันตรายที่ใกล้จะถึง แต่การที่จำเลยที่ 1 ใช้มีดแทงโจทก์ร่วมถึง 3 ครั้ง ตรงอวัยวะที่สำคัญของร่างกาย และบาดแผลที่หน้าท้องและที่ด้านข้างลำตัว ด้านซ้ายมือ เลือดจากกล้ามเนื้อหน้าท้องไหลลงไปในช่วงท้องประมาณ 1,500 ซี.ซี. ซึ่งนายแพทย์จิรศักดิ์ปรีวัฒน์ศักดิ์ ผู้ตรวจบาดแผลลงความเห็น่าหากบำบัดรักษา ไม่ทันอาจทำให้ถึงตายได้เนื่องจากเสียเลือดมาก จึงเป็นการกระทำที่เกินสมควรแก่ เหตุ จำเลยที่ 1 ย่อมมีความผิดฐานพยายามฆ่าโจทก์ร่วมโดยป้องกันสิทธิของตน เกินสมควรแก่เหตุ ตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 288 ประกอบด้วยมาตรา 80

และมาตรา 69 ส่วนจำเลยที่ 2 ข้อเท็จจริงได้ความแต่เพียงว่า ได้เข้าไปช่วยเหลือจำเลยที่ 1 ในขณะที่โจทก์ร่วมกำลังทำร้ายจำเลยที่ 1 โดยจำเลยที่ 2 หยิบไม้พินที่เป็นเชื้อเพลิงใช้ทำขนมซึ่งวางอยู่ใกล้ตัวดีโจทก์ร่วมไปเพียงครั้งเดียวและไม่เลือกว่าที่ส่วนไหนของร่างกายเพื่อป้องกันมิให้โจทก์ร่วมทำร้ายจำเลยที่ 1 เมื่อดีแล้วก็โยนไม้ทิ้งและนั่งขายขนมผักบัวต่อไป ถือได้ว่าจำเลยที่ 2 กระทำไปโดยฉับพลันทันทีเพื่อป้องกันจำเลยที่ 1 ให้พ้นภัยอันตรายซึ่งเกิดจากการประทุษร้ายอันละเมิดต่อกฎหมาย และเป็นภัยอันตรายที่ใกล้จะถึง ย่อมถือได้ว่าเป็นการกระทำป้องกันพอสมควรแก่เหตุ จำเลยที่ 2 จึงไม่มีความผิดที่ศาลอุทธรณ์ภาค 1 พิพากษาว่า จำเลยทั้งสองกระทำความผิดตามฟ้องศาลฎีกาไม่เห็นพ้องด้วย ฎีกาจำเลยทั้งสองฟังขึ้นบางส่วน และสำหรับจำเลยที่ 1 นั้น เมื่อพิเคราะห์พฤติการณ์แห่งคดีที่ว่าโจทก์ร่วมเป็นฝ่ายหาเรื่องก่อเหตุพุดจาหมิ่นประมาท รังแก และทำร้ายจำเลยที่ 1 ก่อนอันเป็นข้อนำเห็นใจจำเลยที่ 1 เป็นอย่างมาก ประกอบกับไม่ปรากฏว่าจำเลยที่ 1 ได้รับโทษจำคุกมาก่อน จึงมีเหตุอันควรปรานีสมควรลงโทษจำเลยที่ 1 ในสถานเบา และรอการลงโทษจำคุกจำเลยที่ 1 ไว้ เพื่อให้โอกาสกลับตัวเป็นพลเมืองดีต่อไป"

พิพากษาแก้เป็นว่า จำเลยที่ 1 มีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 288, 80 ประกอบด้วยมาตรา 69 จำคุก 2 ปี คำเบิกความของจำเลยที่ 1 เป็นประโยชน์แก่การพิจารณาอยู่บ้าง นับเป็นเหตุบรรเทาโทษตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 78 ลดโทษให้หนึ่งในสาม คงจำคุกจำเลยที่ 1 มีกำหนด 1 ปี 4 เดือน ให้รอการลงโทษจำคุกจำเลยที่ 1 ไว้ 2 ปีตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 56 ให้ยกฟ้องจำเลยที่ 2 ไม้พินของกลางไม่ใช่ทรัพย์สินที่ใช้ในการกระทำผิดให้คืนแก่เจ้าของไป นอกจากนี้ที่แก้คงให้เป็นไปตามคำพิพากษาศาลอุทธรณ์ภาค 1

(สมคิด ไตรโสรัส-พรชัย สมรรถเวช-สถิตย์ ไพเราะ)

แหล่งที่มา

สำนักงานส่งเสริมงานตุลาการ

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ